

□ 주요 처분사항

13	공사관리규정 개정 검토 필요 권고 - ☒처(ㄴ부, ★부), ●처(◆부), ▲처(▼부, ◀부)
[현황·근거] ○ 준공에 대한 책임권한 관련규정을 살펴보면 「공사관리규정」에는 준공 검사자가 준공여부 판정에 대해 책임을 지도록 되어 있으며, 「위임전결규정」에는 준공검사에 대해 전결권자가 처장으로 지정되어 책임권한이 처장한테 있음 ○ 「공사관리규정」에 준공검사일은 준공검사자가 준공검사 시행을 완료하고 그 결과를 위임전결규정에 따라 보고한 일자로 정의되어 있으며, 이때 준공 검사일은 「계약업무관리지침」에 따라 세금계산서가 수취되는 일자임 [문제점] ○ 「공사관리규정」과 「위임전결규정」에서 준공검사에 대한 책임주체가 불분명 하게 규정되어 있음 ○ 「공사관리규정」에서 준공에 대한 검사와 보고를 분리하여 시행하고 있어 이는 「부가가치세법」에서 인정하는 공급시기*(세금계산서 발행시기)가 쟁점에 따라 검사일자와 보고일자로 달리 해석 되어 세무이슈 발생 우려가 있음 * 용역의 공급시기는 역무의 제공이 완료되는 때와 시설물, 권리 등 재화가 사용되는 때라고 정의하고 있으며, 재화를 검수조건부로 공급받는 경우 그 조건이 성취되는 때인 검수완료일을 재화의 공급시기로 정의 [조치할 사항] ○ (ㄴ부, ◆부, ★부, ▼부, ◀부) 준공검사의 책임권한을 명확히 하고, 준공 검사일에 대해서 준공검사일자와 준공보고일자로 분리 해석되지 않도록 관련규정 개선 검토 필요 (권고)	